

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 327 del 06/06/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 152 del 06/06/2023

OGGETTO: Liquidazione competenze tecniche per Affidamento incarico professionale per Consulente Tecnico di Parte (CTP) in seguito al giudizio di appello presso Consiglio di Stato R.G. 4297/21.

CUP: Z2135E8C6B

Imp. 80/2022

Cap. 57

Cod. 0111103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-il Comune di Squillace ed il relativo Organismo Straordinario di liquidazione hanno proposto appello contro la sentenza del TAR per la Calabria Sez. I^a, del 02.04.2021 n° 730, dinanzi al Consiglio di Stato REG. RIC. 4297/2021;

-con sentenza non definitiva n° 916/2022 pubblicata il 09/02/2022 il Consiglio di Stato ha disposto una nuova CTU nominando quale verificatore il Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro con facoltà di subdelega;

Valutata:

-la comunicazione del difensore di fiducia dell'Ente con la quale informava l'inizio delle operazioni peritali per giorno 13/04/2022 presso la sede dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro con la quale manifestava l'esigenza di nominare un proprio Consulente Tecnico per le operazioni peritali, che rappresenti le ragioni e le posizioni giuridiche dell'Ente;

Vista e considerata la propria determina n° 147 del 06/04/2022 di affidamento, all'ing. Felice Marascio, dell'incarico professionale per Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) in seguito al giudizio di appello presso Consiglio di Stato R.G. 4297/21

Considerato che l'ing. Felice Marascio, ha espletato la propria attività nell'interesse del Comune di Squillace quale C.T.P., pertanto conclusosi il giudizio con la sentenza n. 89/2023 ha inviato la fattura elettronica FATTPA 5_23 del 24/04/2023 di complessivi € 1.268,80 comprensiva di I.V.A. al 22%;

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione della fattura elettronica n° FATTPA 5_23 del 24/04/2023 di complessivi € 1.268,80 comprensiva di I.V.A. al 22%, emessa dall'Ing. Felice Marascio, per competenze professionali di Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.);

Vista la certificazione di regolarità contributiva DURC prot. Inarcassa_0858340 del 08/06/2023, dalla quale si evince che l'Ing. Felice Marascio è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inarcassa;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1)-di approvare, siccome approva, la fattura n° FATTPA 5_23 del 24/04/2023 emessa dall'Ing. Felice Marascio, relativa alle competenze professionali di Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.), dell'importo complessivo di € 1.268,80 comprensiva di I.V.A. al 22%;

2)-di liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, la fattura elettronica n° FATTPA 5_23 del 24/04/2023 emessa dall'Ing. Felice Marascio, pari a complessivi € 1.268,80 comprensiva di I.V.A. al 22%, per competenze professionali di Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.);

3)-di gravare la relativa spesa sul Cap. 57 - Cod. 0111103, del bilancio 2022 (residui);

4)-di prendere atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

5)-di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;

6)-di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

7)-di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento in favore dell'Ing. Felice Marascio, per l'importo complessivo di € 1.268,80 comprensiva di I.V.A. al 22%;

8)-di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. 57 - Cod. 0111103 del bilancio 2022 (residui).

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

